

1500528-40.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas."

(TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a):

Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500528-40.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2099723/2022 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEOVANI DONIZETI PAULINO

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 21 dias do mês de julho de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados o acusado GEOVANI DONIZETI PAULINO e as testemunhas arroladas em comum pelas partes Marcos Moreira Greco e João Guilherme Andrioli.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do acusado com sua defensora, em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao acusado a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos os depoimentos das testemunhas (Marcos e João Guilherme) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado o réu.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, GEOVANI DONIZETI PAULINO está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de abril de 2022, por volta de 15h07min, nas dependências da Praça Antônio de Pádua Dutra, situada na Rua Quinze de Novembro, n.º 1100, Bairro Alto, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, GEOVANI DONIZETI PAULINO, qualificado e indiciado às fls. 04 e 19/20, trazia consigo e guardava, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 39 (trinta e nove) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 6,9 (seis gramas e nove decigramas), e 239 (duzentos e trinta e nove) invólucros plásticos envoltos em papel alumínio contendo crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 9,6 (nove gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta, o denunciado - que de longa data se dedica ao tráfico de drogas no mesmo local 201 Foi preso em flagrante por tráfico de drogas no mesmo local em 25.02.2017 e 10.08.2017, sendo condenado nos processos 0000147-82.2017.8.26.0599 e 0000952-35.2017.8.26.0599) - trazia consigo e guardava entorpecentes para comercialização na praça onde acontece a conhecida "Feirado Rolo". Estava em plena atividade ilícita quando foi abordado por policiais militares, os quais encontraram em sua posse dois kits com 20 (vinte) pedras de crack cada um, além de R\$77,00 (setenta e sete reais) em espécie.

Indagado, GEOVANI confirmou a traficância e indicou um poste onde escondia outras 199 (cento e noventa e nove) pedras de crack, idênticas àquelas que trazia consigo, e 39 (trinta e nove) porções de cocaína (foto fls. 10). Na delegacia, confessou que apenas guardava os entorpecentes (fls. 04). Em exame pericial, foi constatada a presença de cocaína nas substâncias apreendidas (auto de exibição fls. 08/09 e laudo pericial fls. 13/17).

Diante das circunstâncias, em especial a condição pessoal do agente - preso em flagrante pelo mesmo crime e no mesmo local pela terceira vez -, a quantidade de droga incompatível com a mera destinação pessoal e a apreensão de dinheiro em espécie, é certo que o denunciado trazia consigo e guardava os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito.

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

Marcos Moreira Greco - Policial Militar - narrou que estava em patrulhamento na "praça do rolo". Abordou o réu. Encontrou com ele 20 porções de crack e dinheiro. O réu confirmou a traficância e indicou um poste onde escondia outras 199 pedras de crack, idênticas àquelas que trazia consigo, e 39 porções de cocaína. Todas as porções de crack apreendidas eram embaladas da mesma forma. Ele confirmou que vendia droga no local e ganhava trezentos reais por dia.

No mesmo sentido, João Guilherme Andrioli - Policial Militar, o qual acrescentou que o réu foi abordado porque estava em um grupo de pessoa, que foram todas abordadas. A praça é frequentada por moradores de rua. Ele alegou que ganhava 399 por dia par a mercancia de drogas.

Interrogado, o réu disse que realmente estava guardando as drogas para entregar para uma pessoa. Deixou a droga no poste. Quando foi abordado, contou que tinha droga no poste. Recebia para guardar a droga e entregar a uma pessoa. Recebeu a droga de uma pessoa e entregaria para outra. Receberia por isso.

Da caracterização do crime de tráfico de drogas:

As palavras dos agentes policiais merecem credibilidade e possuem força probatória suficiente para a prolação da sentença condenatória, mormente porque não conheciam o réu e não tinham motivo algum para incriminá-lo gratuitamente (Apelação Criminal nº 990.08.153847-4, 8ª Câmara Criminal, rel. Des. André de Oliveira, julgada em 13/03/2009).

As provas angariadas não deixaram dúvidas acerca da configuração do tráfico de drogas.

Com relação ao argumento do réu de que não chegou a nada comercializar, nem se alegue que tal seria necessário, pois não é necessária a prática de ato de comércio, ainda mais quando não há dúvida de que o entorpecente seria destinado à venda. No ponto: "A prova mostra, ainda, que a droga era destinada ao comércio, mormente pela expressiva quantidade, pela forma de acondicionamento e pela postura do acusado, que inclusive admitiu o comércio espúrio. De mais a mais, nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado.

Dentro dessas premissas, não se tem dúvida de que o entorpecente apreendido seria destinado à venda, de sorte que o delito está bem caracterizado. A condenação do recorrente pelo tráfico, portanto, foi bem decretada." TJ/SP, 0005411-

25.2010.8.26.0050 Apelação, Relator(a): Pinheiro Franco, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 10/11/2011, Data de registro: 11/11/2011).

Saliento que o fato de se declarar usuário de drogas, não afasta a possibilidade de que o mesmo exerça a traficância ilícita de entorpecentes, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício. Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229- 3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

E não há se falar em absolvição fundada em suposta dificuldade financeira, uma vez que esta situação não caracteriza estado de necessidade, nem se amolda a qualquer excludente de culpabilidade. Além disso, não poderia o agente criminoso valer-se de meio ilícito para obter seu sustento. "Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Transporte interestadual - Confissão da ré que se ajusta a esse quadro - Estado de necessidade afastado - Justificativa de dificuldades financeiras que não afasta a punibilidade - Pena base fixada no mínimo legal previsto, compensada a causa de aumento com a causa de redução por frações iguais - Pena adequada - Recurso não provido." (Apelação 990080746367, 16ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP, relator Newton Neves, julgado em 23.03.10).

Da Dosimetria da Pena

Folha de antecedentes e certidões já providenciadas (fls. 37/44): GEOVANI DONIZETI PAULINO é portador de Maus Antecedentes e reincidente específico - condenado por tráfico de drogas nos autos n.º 0000147-82.2017.8.26.0599 (fls. 41: t.j. em 18.07.2019 - execução 0011293-52.2019.8.26.0502) e nos autos n.º 0000952-35.2017.8.26.0599 (fls. 41/42: t.j. em 08.10.2019 - execução 0003261-92.2018.8.26.0502).

Possível o reconhecimento da confissão.

Pena acima do mínimo legal.

Não é possível a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Apenas não restou certa a causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.303, de 2006. Entendo não ser possível, também, pelo mesmo motivo, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Em que pese o Colendo Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/06 por ocasião do julgamento do HC nº 97.256/RS, e a resolução do Senado Federal suspendendo a execução de parte do dispositivo legal, a vedação de se aplicar penas restritivas ao crime de tráfico continua sendo possível quando as circunstâncias do art. 44, III, do Código Penal indicarem não ser recomendável a substituição, como ocorre no caso em apreço. É que o STF afastou a proibição que a lei trazia, mas não tornou obrigatória a substituição. Esta somente será possível quando as circunstâncias do fato apontarem como suficiente e recomendável a substituição. E, definitivamente, não se demonstra razoável conceder tamanho beneplácito aos que praticam tão grave crime como o tratado nestes autos.

Ao contrário, estes merecem severa reprimenda, pois se trata de crime em que a base da sociedade é atingida, distorcendo regras e valores dos jovens, de forma a aumentar a já tão elevada criminalidade. O traficante age sem qualquer escrúpulo, com exclusiva intenção de lucro, não se importando em destruir diversos lares e famílias quando leva ou mantém no vício um de seus integrantes.

O legislador, ao equiparar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, em norma constitucional (art. 5º, XLIII, da CF), deixou claro seu intuito em dar tratamento rigoroso aos que praticam este crime, determinando, ainda, que o regime inicial de cumprimento de pena será, obrigatoriamente, o fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O E. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, embora sem impedimento legal, é incompatível com a condenação por crime hediondo, mesmo que equiparado, em razão da periculosidade social presumida, que incompatibiliza o autor do crime com atividades comunitárias ou assistenciais na medida em que o coloca em contato direto com grupo social passível de seu assédio. Ademais, em face do contexto em que o crime foi praticado, que exterioriza a personalidade do agente e seu desprezo pela vida em sociedade, eis que o envolvimento com o tráfico fomenta a multiplicação de outros crimes, não se mostra suficiente a referida benesse. Isso porque, com base no art. 44, III, do CP, tem-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente se mostra adequada quando suficiente ao atendimento das finalidades retributiva, preventiva e reprovadora da conduta, o que não se mostra no presente caso (TJ/SP, Apelação 0006123-68.2013.8.26.0451, Comarca de Piracicaba, 13ª Câmara de Direito Criminal, v.u., Des. Rel. Augusto de Siqueira, j. em 08 de maio de 2014, publicada no dia 27 de maio de 2014).

Deve ser decretado o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu, com base no art. 63, Lei n. 11.343/06.

Do pedido final:

Ante o exposto, requeiro seja julgada parcialmente procedente a presente ação penal, condenando-se o réu como incurso no artigo 33, caput, c.c. da Lei nº 11.343/06.

Dada a palavra ao nobre defensora do acusado, manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiza, Geovani Donizeti Paulino está sendo denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 73-76) no dia 11 de abril de 2022, por volta de 15h07, nas dependências da Praça Antônio de Pádua Dutra, situada na Rua Quinze de Novembro, nº 1100, Bairro Alto, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, Geovani Donizeti Paulino, qualificado e indiciado às fls. 04 e 19/20, trazia consigo e guardava, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 39 (trinta e nove) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 6,9 (seis gramas e nove decigramas), e 239 (duzentos e trinta e nove) invólucros plásticos envoltos em papel alumínio contendo crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 9,6 (nove gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda segundo a inicial, o denunciado trazia consigo e guardava entorpecentes para comercialização na praça onde acontece a conhecida "Feira do Rolo".

Estava em plena atividade ilícita quando foi abordado por policiais militares, os quais encontraram em sua posse dois kits com 20 (vinte) pedras de crack cada um, além de R\$77,00 (setenta e sete reais) em espécie. Indagado, GEOVANI confirmou a traficância e indicou um poste onde escondia outras 199 (cento e noventa e nove) pedras de crack, idênticas àquelas que trazia consigo, e 39 (trinta e nove) porções de cocaína (foto fls. 10).

Interrogado em solo policial (fls.4), Geovani disse que "foi preso e processado duas vezes por tráfico e uma vez por homicídio. Permaneceu encarcerado no tráfico por cerca de cinco anos; no homicídio permaneceu cerca de oito anos. Está em liberdade a cerca de quatro meses. Atualmente não trabalha. É solteiro e tem dois filhos, os quais não possuem problemas mentais. Não estuda. Parou de estudar na

sétima série visto que não gostava de se dedicar. Quanto aos fatos tem a dizer que procedem. Realmente estava guardando, na feira do rolo, substância entorpecente. Não estava vendendo somente guardava. Policiais militares ali chegaram e o surpreenderam. Questionado para quem estava guardando a droga, disse desconhecer. Questionado se está arrependido respondeu que sim. Questionado se foi agredido no momento de sua detenção, respondeu que não; questionado se foi torturado para confessar o crime, respondeu que não; questionado se foi vítima de preconceito racial, religioso ou sexual, respondeu que não. Questionado se deseja comunicar sua prisão para algum familiar ou conhecido, respondeu que não."

O policial militar Marcos Moreira Greco (fls. 2), disse que "que é policial militar e trabalha nesta cidade juntamente com o soldado Andreoli. Hoje, por volta das 15h07, faziam operação cotidiana na Praça Antônio de Pádua Dutra, especificamente na feira do rolo, quando abordaram o indivíduo identificado como sendo Giovani Donizete Paulino. Na posse do referido sujeito localizaram dois kits contendo 20 pedras de crack cada, além de R\$ 77,00 em dinheiro trocado. Questionado o sujeito confessou que estava vendendo drogas no local, ganhava R\$300 por dia e indicou onde estava o restante da droga, apontando um poste. Foram até o local e ali encontraram outras 199 pedras de crack embaladas de forma idêntica a que estavam na posse de Geovani, além de 39 porções de cocaína. Diante dos fatos deram voz de prisão a ele e o apresentaram nesta unidade para as deliberações. Não o conhecia. Não houve resistência. Foi necessário uso de algemas. Para evitar possível tentativa de fuga."

O policial militar João Guilherme Andrioli (fls.3), disse que "que é policial militar e trabalha nesta cidade juntamente com o soldado Greco. Hoje, por volta das 15h07, estavam fazendo operação na praça Antônio de Pádua Dutra, mais conhecida como feira do rolo, quando avistaram um sujeito em atitude suspeita e o abordaram. Tratava-se de Geovani Donizete Paulino. Com ele localizaram dois kits contendo 20 pedras de crack cada, além da quantia de R\$77 em dinheiro trocado. Questionado o sujeito confessou que estava vendendo drogas no local e que ganhava a quantia de R\$300 por dia para fazer a mercancia do entorpecente no local. Indicou também onde estava o restante da droga, um poste distante cerca de 50 m de onde Geovani estava. Diligenciaram no local e ali encontraram 199 porções de crack, em baladas de forma idêntica as que estavam na posse de Giovane e outras 39 porções de cocaína. Diante dos fatos deram voz de prisão a ele e o apresentaram nesta delegacia para as deliberações. Não o conhecia. Não houve resistência. Foi necessário o uso de algemas para evitar possível tentativa de fuga."

Às fls. 37-44, juntadas folhas de antecedentes e certidão de objeto e pé que indicam a reincidência do requerido.

Às fls. 52-54 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Às fls. 88 citado o acusado, que manifestou o desejo de ser defendido pela Defensoria Pública.

Às fls. 92 foi apresentada a defesa prévia.

Às fls. 94-96 a denúncia foi recebida.

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo laudo de fls. 84-86.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

Ouvido o Policial Militar Marcos Moreira Greco, disse que estava em uma operação na área conhecida como "Feira do rolo". Em revista pessoal, localizaram 20 porções de crack com o réu e ele indicou um local próximo, perto de um poste, onde o restante da droga foi localizado ("pedras" de crack embaladas da mesma forma, eram kits, sendo 199 pedras de crack e 139 porções de cocaína). O réu confirmou que vendia drogas no local e ganhava R\$300,00/dia. Na época dos fatos, na praça não acontecia espetáculos culturais. É uma praça onde passam muitas pessoas. A "Feira do rolo" é um local onde as pessoas vão para trocar objetos. Tem ocorrido problemas com o tráfico. Localizaram R\$77,00 em moeda trocada. Não questionou a origem.

Ouvido, em seguida, o Policial Militar João Guilherme Andrioli. Relatou que estavam em operação na praça, todas as pessoas ali presentes foram revistadas, e com o réu localizaram 2 kits com 20 porções de crack cada. No mais, relatou o mesmo que o

companheiro de profissão. Também disse que não havia espetáculos na praça, ela é frequentada por pessoas em situação de rua. O réu alegou que ganhava R\$200,00/dia para ficar ali comercializando as drogas. Não conhecia o réu. Ele disse que vendia a droga.

Por fim, interrogado o acusado Geovani Donizeti Paulino. Confirmou que estava mesmo guardando as drogas para terceira pessoa. Não tinha nada de droga consigo. Estava tudo perto do poste. Foi abordado e, considerando que os policiais ameaçaram forjar outros que estavam na praça, confessou que a droga era sua e apontou onde estava. Estava esperando a pessoa que ia receber a droga chegar. Ele guardava a droga para uma primeira pessoa e tinha que entregar para outra pessoa. Essa outra pessoa provavelmente iria vendê-la. É usuário de maconha. Consegue ficar sem. Não tem nada contra os policiais que foram ouvidos. O dinheiro que tinha era fruto desse trabalho de guarda da droga. Recebeu R\$100,00, gastou um pouco para comer e estava com o restante.

- ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

a) Pena-base

Na remota hipótese de condenação pela prática de tráfico de drogas, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior.

No mais, as condenações anteriores devem ser avaliadas na segunda fase de fixação de pena, sob pena de bis in idem.

Tais circunstâncias, portanto, recomendam a pena-base no patamar mínimo.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase dosimétrica, a reincidência deve ser compensada com a confissão, sendo ambas as circunstâncias preponderantes (art. 67. CP).

Quanto à confissão, cabe ressaltar que a confissão da guarda de entorpecentes também envolve verbo do artigo 33 da Lei de Drogas.

c) Do afastamento da majorante do art. 40, III, da LD

Adicionalmente, é o caso de afastamento da majorante, porque, inicialmente, o local dos fatos (praça) não se encontra entre as hipóteses taxativas do referido inciso. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em diversos precedentes, entre eles:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PREQUESTIONADA NA ORIGEM. RECONSIDERAÇÃO. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. PRAÇA PÚBLICA. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. AGRAVO PROVIDO.

1. Prequestionada a matéria perante o Tribunal de origem, deve ser conhecido o recurso especial.

2. A prática de crime de tráfico de drogas em praça pública, por si só, não atrai a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, porquanto não prevista em lei, sendo vedado o uso da analogia in malam partem.

3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e dar-lhe provimento a fim de reduzir a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, mantido o regime fechado.

(ARESP 1495549. 6ª Turma. Rel. Ministro Nefi Cordeiro. J. 18/02/2020)

- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, não aplicável ao caso o regime fechado. Em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime semiaberto.

Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. Com

efeito, de acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador "[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada" (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2). Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

GEOVANI DONIZETI PAULINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 11 de abril de 2022, por volta de 15h07, nas dependências da Praça Antônio de Pádua Dutra, situada na Rua Quinze de Novembro, n.º 1100, Bairro Alto, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, trazia consigo e guardava, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 39 (trinta e nove) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 6,9 (seis gramas e nove decigramas), e 239 (duzentos e trinta e nove) invólucros plásticos envoltos em papel alumínio contendo crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 9,6 (nove gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, o réu - que de longa data se dedica ao tráfico de drogas no mesmo local - trazia consigo e guardava entorpecentes para comercialização na praça onde acontece à conhecida "Feira do Rolo".

Estava em plena atividade ilícita quando foi abordado por policiais militares, os quais encontraram em sua posse dois kits com 20 (vinte) pedras de crack cada um, além de R\$77,00 (setenta e sete reais) em espécie.

Indagado, GEOVANI confirmou a traficância e indicou um poste onde escondia outras 199 (cento e noventa e nove) pedras de crack, idênticas àquelas que trazia consigo, e 39 (trinta e nove) porções de cocaína (foto fls. 10).

Na Delegacia, confessou que apenas guardava os entorpecentes (fls. 04).

Em exame pericial, foi constatada a presença de cocaína nas substâncias apreendidas (auto de exibição fls. 08/09 e laudo pericial fls. 13/17).

Diante das circunstâncias, em especial a condição pessoal do agente - preso em flagrante pelo mesmo crime e no mesmo local pela terceira vez -, a quantidade de droga incompatível com a mera destinação pessoal e a apreensão de dinheiro em espécie, é certo que o réu trazia consigo e guardava os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito.

A denúncia foi oferecida (fls. 73), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 77/78). O réu foi notificado (fls. 88) e apresentou defesa preliminar, na qual alegou que as questões de mérito serão tratadas posteriormente (fls. 92).

A denúncia foi recebida, designando-se audiência (fls. 94/96). O réu foi citado (fls. 113).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa do crime de tráfico está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, na fotografia de fls. 10, no laudo de constatação de fls. 13/17 e no exame químico-toxicológico de fls. 84/86, segundo o qual foi detectada a presença de cocaína, no material apreendido.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos. Vejamos.

Na fase investigativa, o réu disse que os fatos procedem. Realmente estava guardando, na feira do rolo, substância entorpecente. Não estava vendendo, somente guardava. Policiais militares ali chegaram e o surpreenderam. Questionado para quem estava guardando a droga, disse desconhecer (fls. 04).

Em Juízo, o réu afirmou que estava guardando a droga. Não estava vendendo as drogas. Esperava a pessoa para entregar a droga. Estava desempregado e precisava de dinheiro para pagar o aluguel. Não havia consigo. Tinha guardado a droga no poste e, nesse momento, foi abordado. Não havia droga nenhuma na sua posse, mas indicou aos policiais onde estava o entorpecente, porque os policiais disseram que iriam forjar todos os que foram abordados. Acabou indicando onde tinha guardado a droga. Estava esperando para entregar a droga para terceira pessoa que provavelmente iria vendê-la. Fazia uso de maconha, mas conseguia ficar sem consumi-la. Tinha recebido parte do pagamento por guardar a droga, gastado uma parte e o restante eram os R\$ 77,00 que foram apreendidos.

A confissão foi corroborada pelas demais provas existentes nos autos. Vejamos.

O policial militar Marcos Moreira Greco contou que estavam em patrulhamento, pela praça da Feira do rolo, quando abordaram o réu, com que encontraram 20 pedras de crack e R\$ 77,00 em dinheiro trocado. O réu foi questionado e confessou que estava vendendo drogas e ganhava R\$ 300,00 por dia. Ele também indicou o local onde estava o restante da droga. Próximo de onde ele foi abordado, perto de um poste. Havia quites de crack (199) e 39 porções de cocaína. O crack estava embalado da mesma forma que o crack que estava com o réu. O local é uma praça, onde ocorre a Feira do Rolo, onde pessoas vão para trocar objetos. Na época, não ocorria espetáculos, mas havia grande movimentação de pessoas. Não conhecia o réu.

No mesmo sentido, o depoimento do também policial militar João Guilherme Andrioli, segundo o qual estavam em operação na praça, quando abordaram o réu. Em ele, havia 02 quites, com 20 pedras de crack cada um. Ele confessou que estava na prática do tráfico e indicou onde estava o restante da droga. Nas proximidades, em um poste, encontraram o restante da droga. Havia R\$ 77,00 com o réu. O réu foi abordado, porque havia um grupo de pessoas e todos foram revistados. No poste, havia drogas idênticas àquelas que estavam com o réu. O local é conhecido por ter venda de drogas. Essa praça é frequentada por moradores de rua. O réu falou que ganhava R\$ 300,00 por dia, para praticar o tráfico de drogas. Não conhecia o réu. O réu confessou que vendia a droga e não que a guardava.

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

Em solo policial, o réu confessou que guardava a droga para terceira pessoa desconhecida, mas negou qualquer mercancia ilícita. Em audiência, o réu alegou que guardava a droga para entregar para terceira pessoa, mas não a vendia. Negou que houvesse qualquer droga consigo, mas alegou que todo o entorpecente estava no poste, onde o havia guardado.

Os policiais militares esclareceram que estavam em operação na praça, onde acontece a Feira do Rolo e abordaram um grupo de pessoas, revistando todos eles. Com o réu, na revista pessoal, localizaram dois quites contendo 20 pedras de crack cada um, além de R\$ 77,00 em dinheiro trocado. Questionado a respeito da droga, o réu confessou que estava vendendo drogas, ganhando pelo serviço R\$ 300,00 por dia. Ele também indicou onde guardava o restante da droga, apontando um poste, nas proximidades, onde encontraram outras 199 pedras de crack, embaladas de forma idêntica àquela que estava com o réu e 39 porções de cocaína.

Considerando que a versão do réu e dos policiais, no sentido de que o réu estava guardando toda a droga, não há qualquer contradição sobre esse aspecto, já que se parte da droga estava com o réu ou não, o fato é que todo o entorpecente estava sendo guardado pelo réu.

Ainda que assim não fosse, a palavra de agentes, como funcionários públicos que são, tem validade como prova, em especial, como no caso dos autos, se atrelada à confissão policial e à apreensão de grande quantidade de porções de drogas.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DO MATERIAL PROSCRITO, CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais militares representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar a condenação. Aliás, na falta de qualquer adinículo de prova, suspeitar da veracidade das declarações dos policiais, que, no cumprimento do seu dever funcional, submetem-se diariamente à situação de risco para atuar no combate à narcotraficância, é inadmissível, traduzindo-se, ainda, em postura com a qual o Poder Judiciário não pode coonestar. (STF - HC: 215166 SC 0119154-54.2022.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/06/2022).

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

(...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...) (AgRg no AREsp 1934729/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). Comprovado que o réu estava vinculado à droga apreendida, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprove a traficância. O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11). No caso dos autos, o réu confirmou que guardava a droga a terceiro não identificado, embora não a vendesse. A prova confirma a destinação de consumo de terceiras pessoas.

O réu foi abordado na Feira do Rolo, em local de grande movimentação de pessoas. A quantidade e diversidade de droga apreendida (219 porções de crack e 39 porções de cocaína) distribuídas em quites, demonstram que o entorpecente não seria consumido pelo próprio réu.

Além da droga, os policiais apreenderam com o réu dinheiro (R\$ 77,00), cuja origem lícita não foi comprovada. Aliás, o réu confirmou que era parte do seu pagamento pela guarda da droga.

Assim, a quantidade e diversidade da droga, a forma de embalagem do entorpecente, o

dinheiro apreendido, a confissão; tudo revela que a droga na posse do réu tinha como destino o consumo de terceiras pessoas.

Ressalto que ainda que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito. Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-trafficante amplamente admitida pelos tribunais. Defesa, ademais, que sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada dependência química da acusada. Condenação pelo crime de tráfico mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 182718720088260451 SP 0018271-87.2008.8.26.0451 - Relator(a): Amado de Faria - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 20/09/2012).

"A simples alegação de o agente ser viciado em drogas não tem o condão de desclassificar a conduta, mormente se surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente, de molde a evidenciar finalidade de venda" (TJRN, Ap. 00.001954-2, Câ. Crim., j. 1º.06.2001, rel. Juiz João Rebouças, V.U., RT 796/688).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade da droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão da dependência, inadmissível - Inteligência dos artigos 12 e 16 da Lei n.º 6.368/76" (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

A condenação, assim, é de rigor.

3) Da causa de aumento da pena

Como se verificou pelas considerações acima, o réu trazia consigo e guardava entorpecentes para comercialização em praça da cidade, onde acontece a Feira do Rolo.

Consoante dispõe o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06: "Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...) III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos". No caso dos autos, o tráfico de drogas estava ocorrendo em praça, onde se realiza a Feira do Rolo. Praça não está elencada no rol do artigo acima mencionado. Nesse sentido, entendo que a causa de aumento não pode ser aplicada ao caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PREQUESTIONADA NA ORIGEM. RECONSIDERAÇÃO. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. PRAÇA PÚBLICA. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. AGRAVO PROVIDO. 1. Prequestionada a matéria perante o Tribunal de

origem, deve ser conhecido o recurso especial. 2. A prática de crime de tráfico de drogas em praça pública, por si só, não atrai a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, porquanto não prevista em lei, sendo vedado o uso da analogia in malam partem. 3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e dar-lhe provimento a fim de reduzir a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, mantido o regime fechado. (AgRg no AREsp n. 1.495.549/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 27/2/2020.)

3) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

O réu possui antecedentes criminais (Certidão de fls. 41 – Processo n. 0000147-82.2017.8.26.0599) de forma que sua pena-base deve ser calculada acima do mínimo legal, acrescida de um sexto: reclusão de 05 anos e 10 meses e 583 dias-multa.

A reincidência específica (Certidão de fls. 41/42 – Processo n. 0000952-35.2017.8.26.0599) se compensa com a confissão, mantendo-se a pena-base.

A causa de diminuição referida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 não pode ser aplicada, em razão da reincidência.

Não há mais atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.

O regime inicial de pena cominada ao delito de tráfico de entorpecente deve ser o fechado, pois se trata de crime equiparado aos hediondos e, além disso, o réu é reincidente específico.

Pena final: reclusão de 05 anos e 10 meses, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR GEOVANI DONIZETI PAULINO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de reclusão de 05 anos e 10 meses, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, diária mínima.

O réu não tem direito a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, devido a gravidade do delito praticado.

O réu está preso e assim deverá continuar, caso deseje recorrer desta sentença, pois o fato de ser solteiro, desempregado e morador de rua, não o prendem ao distrito da pena (fls. 04). Além disso, é reincidente e em liberdade, poderá voltar a delinquir.

Recomende-se o réu junto à instituição penal que se encontra, valendo esta sentença, por cópia digitalizada, como ofício.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu (comprovante de depósito a fls. 67) à União, já que provenientes do tráfico de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Com o trânsito em julgado desta sentença, remeta-se à Senad a relação de dinheiro decretado o perdimento em favor da União, indicando o local onde se encontram depositados, nos termos do artigo 63, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

PELO RÉU E SUA DEFENSORA FOI DITO QUE NÃO TÊM INTERESSE EM RECORRER DA R.SENTENÇA. Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):

Ré(u):